

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2305/2535

นางสงศรี ชัยชิต

โจทก์

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่ง

ประเทศไทย

จำเลย

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่ง

ประเทศไทย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและสั่งว่าหากประสงค์ที่จะ ฎีกาต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2535

จำเลยยื่นคำร้องว่า ครบกำหนดที่ศาลสั่งแล้ว จำเลยยังหา เงินค่าธรรมเนียมมาวางไม่ได้ เนื่องจากจำเลยมีคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งจำเลยเป็นโจทก์ในคดีนั้น คดีของ จำเลยมีทางชนะคดี จำเลยจึงไม่มีเงินที่จะนำมาเป็นค่าธรรมเนียม เพื่อยื่นฎีกาในครั้งนี้ โปรดมีคำสั่งให้จำเลยฎีกาอย่าง คนอนาถาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 114 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจาก อาคารเลขที่ 30/1 สุขุมวิท 61 แขวงและเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ให้จำเลยชำระเงินแก่

โจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (7 เมษายน 2532) ไปจนกว่าจำเลยและ
บริวารออกไป จากอาคารโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาสาลชั้นต้นมีคำสั่งดัง
กล่าว (อันดับ 104,103,110)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งเรื่องที่จำเลย ร้องขอฎีกาอนาถาในวันที่
26 พฤษภาคม 2535 เวลา 13.30 นาฬิกา จำเลยมาฟังคำสั่งตามนัด ปรากฏว่าศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฎีกาอนาถา ถ้าจะฎีกาให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาชำระ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2535 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาล
ชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ฎีกาอนาถาในวันที่ 10 มิถุนายน 2535 จึงเกินกำหนด 7 วัน นับ
แต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
156 วรรคท้าย ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งเรื่องที่จำเลย ร้องขอฎีกาอนาถาในวันที่
26 พฤษภาคม 2535 เวลา 13.30 นาฬิกา จำเลยมาฟังคำสั่งตามนัด ปรากฏว่าศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฎีกาอนาถา ถ้าจะฎีกาให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาชำระ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2535 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาล

ชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ฎีกาอนาถาในวันที่10 มิถุนายน 2535 จึงเกินกำหนด 7 วัน นับ
แต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
156 วรรคท้าย ให้ยกคำร้อง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>